

RECURSO CÍVEL Nº 5066460-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RECREIO DA GAVEA (EXEQUENTE)

RECORRIDO: OS MESMOS

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS INTERPOSTOS SEM O DEVIDO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ART. 42, §1º DA LEI 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS POR DESERÇÃO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DOS RECURSOS, eis que desertos. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019), nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de março de 2025.

5066460-69.2024.4.02.5101

510015604695 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5066460-69.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF (EXECUTADO)

RECORRENTE: CONDOMINIO PARQUE RECREIO DA GAVEA (EXEQUENTE)

RECORRIDO: OS MESMOS

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

O recolhimento de custas é premissa básica dos atos processuais. A Lei Federal nº 9.099/95 isentou da cobrança de custas apenas os atos praticados em 1º grau:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

O art. 42, §1º da Lei 9.099/95 determina expressamente que cabe ao recorrente, **independentemente de intimação prévia**, realizar o preparo recursal no momento da interposição do recurso ou nas quarenta e oito horas seguintes, *verbis*:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

Também dispõe o Enunciado nº 19 das Turmas Recursais do Rio de Janeiro a este respeito:

In casu, os recorrentes não possuem gratuidade deferida na origem e não comprovaram o pagamento do preparo recursal por ocasião da interposição dos recursos nominados, nem nas 48 horas seguintes à interposição.

Releva ressaltar quanto que embora a parte demandante tenha informado, na petição recursal, o número da guia de pagamento, em verdade a referência corresponde ao código de recolhimento nº 18710-0, utilizado em todas as guias de pagamento de custas judiciais na Justiça Federal e que serve de identificação ao Tesouro Nacional sobre a natureza e o destinatário da receita.

Portanto, a indicação do código do recolhimento na petição recursal não se presta a demonstrar o preparo recursal devido, sendo certo que era ônus do recorrente a prova do preparo.

No ponto, cabe frisar que não basta informar qualquer dado constante da guia de recolhimento. Deve o recorrente provar o efetivo pagamento da Guia de Recolhimento da União - **GRU** emitida para o recolhimento do preparo em determinado processo e em valor adequado, mediante a juntada da **GRU** gerada e do comprovante bancário, exceto nas casos de emissão da **GRU** pelo sistema eproc, hipótese em que se dispensa a juntada da guia, mas não a juntada do comprovante de pagamento.

Na espécie, não foi apresentada a **GRU** emitida, nem o comprovante do seu pagamento, quer na interposição do recurso, quer nas 48 horas seguintes à interposição. Logo, não houve comprovação do preparo conforme previsão do art. 42, §1º da Lei 9099/95.

Em mesmo sentido foi aprovado o Enunciado 19 das Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, em Sessão Conjunta realizada em 12/08/2003, e publicado no DOERJ de 19/09/2003, pág. 3, Parte III, cujo inteiro teor segue abaixo transcrito e grifado:

"Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição."

Assim, ao demandante recorrente incumbia comprovar tempestivamente o pagamento tempestivo das custas processuais para possibilitar o conhecimento e a análise do mérito e não o fazendo fica configurada a deserção do recurso.

Decidir de forma diferente implicaria em violação ao princípio da isonomia, de previsão constitucional e processual, em dissonância com precedentes desta Turma Recursal, cujos recursos não foram igualmente conhecidos com fundamento na deserção, a exemplo do Recurso nominado nº 5002635-48.2020.4.02.5116.

A ausência do preparo recursal implica em ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, pelo que configurada a deserção dos recursos.

Ante o exposto, **VOTO** por **NÃO CONHECER DOS RECURSOS, eis que desertos**. Sem custas. Sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem. Decisão REFERENDADA pelos demais integrantes da 6ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).